

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3003/2543

พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี
จำสืบเอกพิทักษ์ ช่างดวงจิตต์
นายพโยมหรือโทน ป่านแก้ว
ฯลฯ คดีแดงที่

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย
๓๐๐๓-๓๐๐๔/๕

++ เรื่อง ความผิดต่อร่างกาย

++ คดีแดงที่ 3003-3004/2543

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 6 หน้า 116 ++

++ ขอดูชุดพิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด) ชั้น 4,

5

++

++ ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยที่ 1 ยกขึ้นอ้างได้แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลล่างทั้งสองตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสองประกอบมาตรา 225

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้กำลังและใช้ของแข็งตีทำร้ายร่างกายโจทก์ร่วมและผู้เสียหายที่ 2 ถูกบริเวณร่างกายทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรบ้าง เช่นนี้ เพียงพอที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว เป็นฟ้องที่สมบูรณ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5) ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

บทบัญญัติแห่ง ป.วิ.อ. มาตรา 213 ต้องเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในคดีนี้จะพิพากษายกฟ้องจำเลยคนหนึ่งซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาเพียงผู้เดียวใช้อำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยอื่นที่ไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกามีให้ต้องถูกรับโทษเช่นเดียวกับจำเลยผู้อุทธรณ์หรือฎีกา

แต่การที่ผู้ร่วมกระทำผิดถูกแยกฟ้องเป็นหลายคดี การที่พยานหลักฐานโจทก์เพียงพอจะรับฟังลงโทษจำเลยคนใดที่ร่วมกระทำผิดได้หรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยแต่ละคนเป็นการเฉพาะตัวเป็นรายๆ ไปเฉพาะคดีนั้นๆ ซึ่งพยานหลักฐานของโจทก์อาจพาดพิงถึงจำเลยแต่ละคดีมากน้อยต่างกันก็ได้ คดีที่พยานโจทก์มีน้ำหนักเพียงพอก็ลงโทษไป คดีที่พยานโจทก์มีน้ำหนักเบาบางก็ต้องยกฟ้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากทางนำสืบเป็นรายคดี

จำเลยทั้งสอง ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ลงวันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

ศาลฎีกา รับวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

คดีสองสำนวนนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกัน โดยให้เรียกจำเลยสำนวนแรกว่าจำเลยที่ ๑ และเรียกจำเลยสำนวนหลังว่าจำเลยที่ ๒

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องเป็นทำนองเดียวกันว่า เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๗ เวลา กลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยทั้งสองกับพวกหลายคนได้ร่วมกันใช้แก๊สจำนวนหลายตัว และใช้ของแข็งไม่ทราบชนิดและขนาดแน่นอนตีทำร้ายร่างกายจำเลยเอกพิทักษ์ ช่างดวงจิตต์ ผู้เสียหายที่ ๑ และนายไวยพจน์ คงพันธ์ ผู้เสียหายที่ ๒ ถูกที่บริเวณร่างกายคนละหลายครั้ง เป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ ๑ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณร่างกายหลายแห่งถึงสาหัสหูหนวก เสีย ฆานประสาท และทุพพลภาพ ป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต และผู้เสียหายที่ ๒ ได้

รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าเป็นอันตรายแก่กาย เหตุเกิดที่ตำบลดอนกรวย อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๙๗

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาจำสืบเอกพิทักษ์ ช่างดวงจิตต์ ผู้เสียหายที่ ๑ยื่นคำร้องขอเข้าร่วม
เป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๙๗ (๑)(๗), ๘๓ ให้จำคุกคนละ ๖ ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอว่า
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา โจทก์ร่วมกับสืบเอกยุทธ ทิมพิทักษ์
ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านคลาสสิกเฮาส์ ซึ่งเป็นร้านที่เกิดเหตุ ในระหว่างที่นั่งดื่มสุรา
และรับประทานอาหารอยู่นั้น สืบเอกยุทธได้แนะนำให้โจทก์ร่วมรู้จักนายสมควรศรีคำวน
ต่อมาเวลาประมาณ ๒๔ นาฬิกา สืบเอกยุทธจ่ายเงินค่าสุราอาหารโจทก์ร่วมเดินไปเข้า
ห้องน้ำ เมื่อโจทก์ร่วมเดินออกมาจากห้องน้ำไม่พบสืบเอกยุทธ คงพบนายสมควรยืน
ทะเลาะอยู่กับชาย ๕ คนภายในบริเวณร้านโจทก์ร่วมจึงเข้าไปห้ามนายสมควรและชาย
เหล่านั้น จำเลยทั้งสองเป็นชาย ๒ คนในจำนวน ๕ คน โจทก์ร่วมสามารถมองเห็นหน้าและ
จำหน้าได้ในระยะประมาณ ๒ วา เพราะมีแสงสว่างสลัว ๆ จากหลอดไฟฟ้าของร้านอาหารที่
เปิดอยู่ ในขณะที่โจทก์ร่วมเข้าไปห้ามจำเลยทั้งสองกับพวกและนายสมควรโจทก์ร่วมอยู่
ห่างจากจำเลยทั้งสองกับพวกประมาณ ๒ เมตร หลังจากนั้นโจทก์ร่วมพานายสมควรเดิน
กลับมานั่งที่โต๊ะของพลทหารรณฤทธิ์ มีผล ซึ่งเป็นเพื่อนของสืบเอกยุทธ ในขณะนั้นผู้เสีย

หายที่ ๒ นั่งอยู่กับพลทหารรณฤทธิ์แล้วต่อมาจำเลยที่ ๑ กับชายอีก ๓ คนคนหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายถนอมได้มาที่โต๊ะของพลทหารรณฤทธิ์และได้มีการพูดคุยกัน แล้วนายถนอมใช้ขวดตีที่ศีรษะด้านหลังของโจทก์ร่วม ๑ ครั้ง จำเลยที่ ๑ ใช้ขวดตีที่ศีรษะโจทก์ร่วม ๑ ครั้ง แล้วมีคนลากโจทก์ร่วมออกไปที่หลังร้านอาหารที่เกิดเหตุ แล้วโจทก์ร่วมถูกชายหลายคนรุมทำร้าย จำเลยที่ ๒ ใช้อิฐบล็อกก้อนหนึ่งจะทุบลงที่ศีรษะของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมขอร้องจำเลยที่ ๒ ไม่ให้ทุบ แต่จำเลยที่ ๒ ก็ยังทุบอิฐบล็อกลงมา โจทก์ร่วมใช้มือรับอิฐบล็อกไว้ อิฐบล็อกจึงถูกที่มือขวาของโจทก์ร่วมจนนิ้วหัวแม่มือข้างขวาหักแล้ว จำเลยทั้งสองกับพวกได้ทำร้ายโจทก์ร่วมจนสลบไป และขณะนี้นิ้วดังกล่าวก็คดงอ โจทก์ร่วมมีบาดแผลที่ใบหน้า ๒ แห่ง ที่ศีรษะ ๑ แห่ง ศีรษะบวม นิ้วหัวแม่มือขวาหักโจทก์ร่วมพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ๑ วัน โรงพยาบาลราชบุรี ๑ วัน โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ ๔ วัน โรงพยาบาลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ๖ วัน และที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอีก ๑ เดือนเศษ จึงกลับบ้านได้ผลจากการถูกทำร้ายทำให้หูข้างซ้ายของโจทก์ร่วมไม่ได้ยินเสียง ส่วนผู้เสียหายที่ ๒ ถูกจำเลยที่ ๑ กับพวกชกต่อย เตาะ ได้รับบาดเจ็บตั้งจมูกหักต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยทั้งสองได้ โดยจับจำเลยที่ ๑ ได้วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ และจำเลยที่ ๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ และโจทก์ร่วมสามารถชี้ตัวจำเลยทั้งสองได้ถูกต้องตามบันทึกการชี้ตัวและภาพถ่ายหมาย จ.๕ และ จ.๖ ส่วนผู้เสียหายที่ ๒ ชี้ตัวจำเลยที่ ๑ ยืนยันว่าเป็นคนชกต่อยเตาะผู้เสียหายที่ ๒ ตามบันทึกการชี้ตัวและภาพถ่ายเอกสารหมาย ป.จ.๒ มารดาของจำเลยที่ ๒ และพี่ชายของจำเลยที่ ๑ เคยเจรจาชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ร่วม แต่ตกลงกันไม่ได้ปรากฏตามบันทึกเอกสารหมาย จ.๗ ในชั้นสอบสวนพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาทั้งจำเลยทั้งสองว่าร่วมกับพวกทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพปรากฏตามบันทึกคำให้การเอกสารหมาย ป.จ.๓ และมีการถ่ายรูปประกอบคำรับสารภาพตามบันทึกและภาพถ่ายหมาย ป.จ.๔ จำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธ

จำเลยทั้งสองนำสืบว่า ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกาจำเลยที่ ๑ กับนายหนึ่งไปที่ร้านที่เกิดเหตุไปนั่งร่วมโต๊ะกับจำเลยที่ ๒ กับเพื่อนอีก ๓ ถึง ๔ คนซึ่งนั่งอยู่ก่อน

แล้ว นั่งอยู่ประมาณ ๑ ชั่วโมงมีคน ๗ ถึง ๘ คน ชกกันที่หน้าร้านที่เกิดเหตุ จำเลยที่ ๑ จึงเดินมาดูเหตุการณ์ ผู้เสียหายที่ ๒ นำขวดใบหนึ่งจะตีศีรษะจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ จึงต่อยและเตะผู้เสียหายที่ ๒ แล้วจำเลยที่ ๑ กลับบ้าน จำเลยที่ ๑ ไม่เห็นโจทก์ร่วมอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ทำร้ายโจทก์ร่วมในชั้นสอบสวนจำเลยที่ ๑ ให้การยอมรับว่าจำเลยที่ ๑ ต่อยกับผู้เสียหายที่ ๒ และได้มีการนำชี้ที่เกิดเหตุและเจ้าพนักงานตำรวจได้ถ่ายรูปของจำเลยที่ ๑ ปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข ป.จ.๔ ส่วนจำเลยที่ ๒ นั้น ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ ๒ ไม่ได้อยู่ที่ร้านที่เกิดเหตุโดยจำเลยที่ ๒ ไปส่งนางสาวหน้อยที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอดำเนินสะดวก จำเลยที่ ๒ พานางสาวหน้อยกลับมาที่ร้านที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งก็ทราบจากคนในร้านว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน แต่ในขณะนั้นคนเจ็บถูกพาตัวออกไปแล้วจำเลยที่ ๒ ไม่พบโจทก์ร่วมและผู้เสียหายที่ ๒ ในคืนเกิดเหตุ

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง คนร้ายหลายคนร่วมกันใช้ของแข็งตีทำร้ายร่างกายโจทก์ร่วมได้รับบาดเจ็บที่สมองด้านหน้าข้างขวาฟกช้ำมีเลือดออกกระโหลกศีรษะด้านหน้าแตกทั้งข้างขวาและซ้าย กระดูกเบ้าตาข้างขวาแตกใช้เวลารักษาตัวประมาณ ๑๒ สัปดาห์ และจำเลยที่ ๑ ชกต่อยเตะผู้เสียหายที่ ๒ ได้รับบาดเจ็บตั้งจมูกหัก ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์และโจทก์ร่วมมีโจทก์ร่วมเบิกความว่า วันเกิดเหตุสืบเอกยุทธทิมพิทักษ์ ชวนโจทก์ร่วมไปกินอาหารที่ร้านที่เกิดเหตุ และได้แนะนำให้โจทก์ร่วมรู้จักกับนายสมควร ศรีคำนวน ซึ่งนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง ครั้นถึงเวลา ๒๔ นาฬิกา สืบเอกยุทธจ่ายเงินค่าอาหารแล้วกลับไป โจทก์ร่วมเข้าห้องน้ำออกมาพบนายสมควรยืนทะเลาะกับจำเลยทั้งสองกับพวกรวม ๕ คน โจทก์ร่วมพานายสมควรกลับมาที่นั่งโต๊ะของพลทหารรณฤทธิ์ โดยมีผู้เสียหายที่ ๒ นั่งอยู่ด้วย จากนั้นจำเลยที่ ๑ กับชายอีก ๓ คน ทราบชื่อภายหลังคนหนึ่งคือนายถนอม เดินมาที่โต๊ะของพลทหารรณฤทธิ์มีการพูดคุยกัน แล้วนายถนอมใช้ขวดตีศีรษะโจทก์ร่วมที่ด้านหลัง ๑ ครั้ง จำเลยที่ ๑ ใช้ขวดตีศีรษะโจทก์ร่วมและมีคนลากโจทก์ร่วมออกไปหลังร้านอาหาร ชายหลายคนรวมทำร้ายโจทก์ร่วม จำเลยที่ ๒ ใช้อิฐบล็อกจากจะทุ้มลงไปที่ศีรษะของโจทก์ร่วม โจทก์ร่วม

ร้องขอไม่ให้ทำ แต่จำเลยที่ ๒ หุ่มีอิฐบล็อกลงมาโจทก์ร่วมยกมือรับ และถูกรุมทำร้ายจน
สลบไป และพลทหารรณฤทธิ์ มีผลพยานโจทก์และโจทก์ร่วมอีกปากหนึ่งเบิกความยืนยัน
ว่า เมื่อสืบเอกยุทธกลับบ้านไปแล้ว โจทก์ร่วมกับนายสมควรมานั่งที่โต๊ะของพยาน นาย
สมควรไปมีเรื่องวิวาทกับกลุ่มชายที่นั่งโต๊ะอื่น โจทก์ร่วมพยานสมควรกลับมานั่งที่โต๊ะ
ชายกลุ่มนั้นมี ๔ ถึง ๕ คน มาที่โต๊ะของพยานใช้ขวดตีโจทก์ร่วมกับนายสมควรจำเลยทั้ง
สองใช้ขวดตีโจทก์ร่วมจนขวดแตกโจทก์ร่วมล้มลงกับพื้น เห็นว่าภายในร้านที่เกิดเหตุมี
แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าหลอดกลมแสงนวลมีส้อมเล็ก ๆ ครอบไว้ติดอยู่หลายแห่งสามารถ
มองเห็นใบหน้าคนได้ชัดในระยะประมาณ ๓ เมตร ตามที่นายสิงห์ สุขชีพรนันท์ พยาน
โจทก์และโจทก์ร่วมซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุในขณะเกิดเหตุและไม่ได้เป็นพวกของฝ่ายโจทก์
ร่วมและจำเลยทั้งสองเบิกความยืนยันไว้ ดังนั้น ตอนที่โจทก์ร่วมเข้าไปดิ่งตัวนายสมควร
กลับมาขณะที่วิวาทกับจำเลยทั้งสองกับพวก และตอนที่จำเลยทั้งสองกับพวกเข้ามาพูดคุย
ที่โต๊ะของพลทหารรณฤทธิ์ ที่มีโจทก์ร่วมนั่งอยู่ด้วยก่อนที่จะมีการลงมือทำร้ายกันเกิดขึ้น
โจทก์ร่วมและพลทหารรณฤทธิ์จึงมีโอกาสเห็นหน้าจำเลยทั้งสองในระยะใกล้ชัดซึ่งพล
ทหารรณฤทธิ์รู้จักจำเลยทั้งสองมาก่อน เชื่อว่าจดจำจำเลยทั้งสองได้ ประกอบกับโจทก์
ร่วมและพลทหารรณฤทธิ์ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสองมาก่อนจึงไม่มีเหตุ
ระแวงสงสัยว่าจะแกล้งเบิกความปรัปรำใส่ร้ายจำเลยทั้งสองโดยเฉพาะจำเลยที่ ๑ นั้น ใน
ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยที่ ๑ ได้ให้การรับสารภาพว่า ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัสปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.๑๓ และบันทึกคำให้การ
พร้อมบันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพเอกสารหมาย ป.จ.๓และ ป.จ.๔
นอกจากนั้นแล้วหลังจากเกิดเหตุในระหว่างการสอบสวนนายจรัญ ปานแก้ว พี่ชายของ
จำเลยที่ ๑ และนางสมร หวังปัด มารดาของจำเลยที่ ๒ ได้เจรจาขอชดใช้ค่ารักษาพยาบาล
และค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วม แต่ตกลงกันไม่ได้โดยเสนอชดใช้เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
แต่โจทก์ร่วมเรียก ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึกการตกลงชดใช้ค่าเสียหายเอกสารหมาย
จ.๗ ด้วย ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ได้ร่วมกันกระทำผิดจริงแล้วพี่ชายของจำเลยที่ ๑ และมารดา
ของจำเลยที่ ๒ ก็คงไม่ไปเจรจาขอชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ร่วมดังกล่าว ที่
จำเลยที่ ๑ นำสืบอ้างว่า จำเลยที่ ๑ มีเรื่องชกต่อยกับจำเลยที่ ๒ เท่านั้น ส่วนจำเลยที่

๒ นำสืบว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๒ ไม่ได้อยู่ในร้านที่เกิดเหตุนั้นก็คงมีแต่ตัวจำเลยทั้งสอง เบิกความกล่าวอ้างเองลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นสนับสนุนจึงไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีน้ำหนักหักล้าง พยานโจทก์ พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมาฟังได้แน่ชัดปราศจากข้อสงสัย ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกับพวกกระทำความผิดตามฟ้องจริง ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษให้นั้น เห็นว่าศาลล่างทั้งสอง ใช้ดุลพินิจในการลงโทษจำเลยทั้งสองเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้วไม่มีเหตุที่ ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่ที่ศาลล่างทั้งสองไม่ลดโทษให้จำเลยที่ ๑ ในกรณีที่ จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณา ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา จำเลยที่ ๑สมควรได้รับความปรานีลด โทษจำคุกให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘

สำหรับฎีกาข้ออื่นของจำเลยทั้งสอง ข้อที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาอ้างว่า ฟ้องโจทก์เคลือบ คลุมหรือไม่นั้น เห็นว่า เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเลยที่ ๑ ยกขึ้นอ้างได้ แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลล่างทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๕ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๒๕ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้แก๊สและใช้ของแข็งดีทำร้ายร่างกายโจทก์ร่วมและผู้เสีย หายที่ ๒ ถูกบริเวณร่างกายทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างไรบ้าง เช่นนี้ เพียงพอที่จะให้จำเลย เข้าใจข้อหาได้ดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องบรรยายฟ้องโดยละเอียดดังที่จำเลยที่ ๑ ฎีกา เป็นฟ้องที่ สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕๘ (๕) แล้ว ฟ้องโจทก์ไม่ เคลือบคลุม ส่วนข้อที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาอ้างว่า ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้พิพากษายกฟ้องคดีที่ นายถนอม ต่วนแสง เป็นจำเลยซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดร่วมกับจำเลยทั้งสองในคดีนี้ ทำร้ายร่างกายโจทก์ร่วม ซึ่งเป็นเหตุลักษณะคดี ขอให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๓ ด้วยนั้น เห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาในคดีนี้จะพิพากษายกฟ้องจำเลยคนหนึ่ง ซึ่งอุทธรณ์หรือฎีกาเพียงผู้เดียว ใช้อำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยอื่นที่ไม่ได้อุทธรณ์หรือฎีกา มิให้ต้องถูกรับโทษเช่นเดียวกับจำเลยผู้อุทธรณ์หรือฎีกาแต่การที่ผู้ร่วมกระทำความผิดถูกแยก

ฟ็องเป็นหลายคติเช่นนี้ การที่พยานหลักฐานโจทก์เพียงพอจะรับฟังลงโทษจำเลยคนใดที่
 ร่วมกระทำผิดได้หรือไม่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยแต่ละคนเป็นการเฉพาะตัวเป็นราย
 ะ ไปเฉพาะคดีนั้น ะ ซึ่งพยานหลักฐานของโจทก์อาจพาดพิงถึงจำเลยแต่ละคดีมาน้อย
 ต่างกันได้ คดีที่พยานโจทก์มีน้ำหนักเพียงพอก็ลงโทษไป คดีที่พยานโจทก์มีน้ำหนัก
 เบาบางก็ต้องยกฟ้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากทางนำสืบเป็นรายคดี ฎีกาของจำเลยที่
 ๒ ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยที่ ๑ หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุก ๔ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗.

(พัฒนชัย โชติชูตระกูล-ชาลิต ศรีสง่า-วิธวิทย์ หิรัญรุจิพงศ์)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น	หมายเหตุ
-----	----------